

# 감사결과 처분서

| 연번    | 지적사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 처분      |          |           |                  |    |    |       |    |     |     |    |             |       |    |       |       |    |             |       |    |       |       |   |             |       |    |       |     |     |        |       |    |       |       |   |  |    |     |       |       |  |  |    |        |         |          |           |                  |    |    |     |    |    |    |                                                                                                                  |
|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|----------|-----------|------------------|----|----|-------|----|-----|-----|----|-------------|-------|----|-------|-------|----|-------------|-------|----|-------|-------|---|-------------|-------|----|-------|-----|-----|--------|-------|----|-------|-------|---|--|----|-----|-------|-------|--|--|----|--------|---------|----------|-----------|------------------|----|----|-----|----|----|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1     | <div>신체감정료 처리 부적정</div> <div><div><div>□ 법원의 신체감정 촉탁에 의거 지급받은 감정료 처리에 관하여 필요한 사항을 「신체감정료처리규정」으로 정하고, 원무과(고객지원팀)에서 법원 신체감정에 관한 행정적 업무처리를 담당하고 있으며, 법원의 신체감정촉탁서를 접수 및 해당 진료과 이송(담당전문의 지정), 감정서 회신, 신체감정수수료 입금확인 후 지급 등 관련업무를 처리하고 있음.</div><div>□ 동 규정 제5조(감정수당 지급)에 따라 담당전문의에게 수입된 감정료 범위 내에서 감정수당을 지급하고, 감정수당액은 원장이 따로 정하도록 되어 있으나, 감정수당 지급에 대한 내부기준은 없는 것으로 조사됨.</div></div><div>연도별 신체감정수수료 현황은 다음의 [표]와 같음.</div><div><div>[표] 신체감정수수료 현황</div><div>(신체감정료 수입일 기준, 단위: 천원)</div><table><tr><th>구분</th><th>건수</th><th>수입액</th><th>지급액</th><th>차액</th><th>비고</th></tr><tr><td>2020년</td><td>2건</td><td>700</td><td>660</td><td>40</td><td>10% 차감 일부반영</td></tr><tr><td>2021년</td><td>6건</td><td>1,877</td><td>1,778</td><td>99</td><td>10% 차감 일부반영</td></tr><tr><td>2022년</td><td>9건</td><td>3,116</td><td>3,116</td><td>-</td><td>'22년부터 전액지급</td></tr><tr><td>2023년</td><td>3건</td><td>1,087</td><td>700</td><td>387</td><td>1건 미지급</td></tr><tr><td>2024년</td><td>4건</td><td>1,600</td><td>1,600</td><td>-</td><td></td></tr><tr><td>합계</td><td>24건</td><td>8,380</td><td>7,854</td><td></td><td></td></tr></table></div></div> <div><div>[표] 감정수당 지급 소요기간</div><table><tr><th>구분</th><th>1일~30일</th><th>31일~90일</th><th>91일~180일</th><th>181일~365일</th><th>1년이상<br/>(미지급 포함)</th></tr><tr><td>건수</td><td>6건</td><td>10건</td><td>1건</td><td>3건</td><td>4건</td></tr></table></div> | 구분      | 건수       | 수입액       | 지급액              | 차액 | 비고 | 2020년 | 2건 | 700 | 660 | 40 | 10% 차감 일부반영 | 2021년 | 6건 | 1,877 | 1,778 | 99 | 10% 차감 일부반영 | 2022년 | 9건 | 3,116 | 3,116 | - | '22년부터 전액지급 | 2023년 | 3건 | 1,087 | 700 | 387 | 1건 미지급 | 2024년 | 4건 | 1,600 | 1,600 | - |  | 합계 | 24건 | 8,380 | 7,854 |  |  | 구분 | 1일~30일 | 31일~90일 | 91일~180일 | 181일~365일 | 1년이상<br>(미지급 포함) | 건수 | 6건 | 10건 | 1건 | 3건 | 4건 | <div>주의</div> <div>- 신체감정수수료의 감정수당 적기 지급 및 미지급된 감정수당의 조속한 지급, 동 규정에 부합하는 기준 마련 등 신체감정수수료 업무처리에 주의하시기 바랍니다.</div> |
| 구분    | 건수                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 수입액     | 지급액      | 차액        | 비고               |    |    |       |    |     |     |    |             |       |    |       |       |    |             |       |    |       |       |   |             |       |    |       |     |     |        |       |    |       |       |   |  |    |     |       |       |  |  |    |        |         |          |           |                  |    |    |     |    |    |    |                                                                                                                  |
| 2020년 | 2건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 700     | 660      | 40        | 10% 차감 일부반영      |    |    |       |    |     |     |    |             |       |    |       |       |    |             |       |    |       |       |   |             |       |    |       |     |     |        |       |    |       |       |   |  |    |     |       |       |  |  |    |        |         |          |           |                  |    |    |     |    |    |    |                                                                                                                  |
| 2021년 | 6건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,877   | 1,778    | 99        | 10% 차감 일부반영      |    |    |       |    |     |     |    |             |       |    |       |       |    |             |       |    |       |       |   |             |       |    |       |     |     |        |       |    |       |       |   |  |    |     |       |       |  |  |    |        |         |          |           |                  |    |    |     |    |    |    |                                                                                                                  |
| 2022년 | 9건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 3,116   | 3,116    | -         | '22년부터 전액지급      |    |    |       |    |     |     |    |             |       |    |       |       |    |             |       |    |       |       |   |             |       |    |       |     |     |        |       |    |       |       |   |  |    |     |       |       |  |  |    |        |         |          |           |                  |    |    |     |    |    |    |                                                                                                                  |
| 2023년 | 3건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,087   | 700      | 387       | 1건 미지급           |    |    |       |    |     |     |    |             |       |    |       |       |    |             |       |    |       |       |   |             |       |    |       |     |     |        |       |    |       |       |   |  |    |     |       |       |  |  |    |        |         |          |           |                  |    |    |     |    |    |    |                                                                                                                  |
| 2024년 | 4건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 1,600   | 1,600    | -         |                  |    |    |       |    |     |     |    |             |       |    |       |       |    |             |       |    |       |       |   |             |       |    |       |     |     |        |       |    |       |       |   |  |    |     |       |       |  |  |    |        |         |          |           |                  |    |    |     |    |    |    |                                                                                                                  |
| 합계    | 24건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 8,380   | 7,854    |           |                  |    |    |       |    |     |     |    |             |       |    |       |       |    |             |       |    |       |       |   |             |       |    |       |     |     |        |       |    |       |       |   |  |    |     |       |       |  |  |    |        |         |          |           |                  |    |    |     |    |    |    |                                                                                                                  |
| 구분    | 1일~30일                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 31일~90일 | 91일~180일 | 181일~365일 | 1년이상<br>(미지급 포함) |    |    |       |    |     |     |    |             |       |    |       |       |    |             |       |    |       |       |   |             |       |    |       |     |     |        |       |    |       |       |   |  |    |     |       |       |  |  |    |        |         |          |           |                  |    |    |     |    |    |    |                                                                                                                  |
| 건수    | 6건                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 10건     | 1건       | 3건        | 4건               |    |    |       |    |     |     |    |             |       |    |       |       |    |             |       |    |       |       |   |             |       |    |       |     |     |        |       |    |       |       |   |  |    |     |       |       |  |  |    |        |         |          |           |                  |    |    |     |    |    |    |                                                                                                                  |

| 연번 | 지적사항                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 처분 |
|----|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
|    | <p>□ ‘20년 ~ ‘24년 집행된 신체감정수수료 점검결과, 수수료 입금일로부터 담당감정의에게 지급까지 8일 ~ 742일(평균 139일)이 소요된 것으로 확인되며, ‘23.3.29. 입금된 ‘사건 번호 2021가단 235860’의 신체감정수수료 386,800원은 감사일 현재 담당감정의에게 미지급한 사실이 있음.</p> <p>또한, 감정수당 지급시 ‘21년까지는 수입액에서 10% 차감 후 지급하였으나 ‘22년 이후 신체감정수수료 전액을 지급하고 있음에도 지급액 기준 변경사유, 지급기준 등을 확인할 수 있는 자료는 없는 것으로 조사됨.</p> <p>○ 이에, 병원에 입금된 신체감정수수료의 감정수당 적기 지급 및 미지급된 감정수당의 담당감정의 확인 후 조속한 지급, 동 규정에 부합하는 기준 마련 등 신체감정수수료 업무 처리에 주의하기 바람.</p> |    |